

Nr. 49 Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Stellvertreter des Führers. 17. Februar 1938

R 43 II/529, Bl. 48–64 Fotokopie¹

Beginn:
Beginn:

Eilt sehr! Durch Flugpost! Eilboten!

Betrifft:

- 1.
Gesetz über die deutsche Arbeitsfront,
- 2.
Wirtschaftskammergesetz,
- 3.
Arbeitskammergesetz,
- 4.
Gesetz über Berufserziehung und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe.

Auf das Schreiben vom 14. 2. 1938² – Bo./Fu.

I.

Im Folgenden darf ich zu den mir mit vorgenanntem Schreiben übersandten Gesetzentwürfen im einzelnen Stellung nehmen, soweit mir dies ohne Kenntnis der näheren Begründung und ohne eine generelle und ins einzelne gehende Stellungnahme der für diese Fragen maßgebenden anderen Reichsressorts möglich ist. Ich bitte, bei der Beurteilung der Gesetzentwürfe zu berücksichtigen, daß sich im Augenblick die ungeheure Auswirkung dieser Gesetze noch kaum in vollem Umfange übersehen läßt und ich mich deshalb bei meinen Bedenken auf die am meisten ins Auge springenden Punkte beschränken mußte.

¹ Auf Veranlassung von Stabsleiter Bormann/StdF dem RMRk Lammers am 19. 2. 1938 durch Boten persönlich zugestellt; R 43 II/529, Bl. 47; ohne Absenderkopf auch in: R 2/18596, unfol. Neben der Stellungnahme des RIM (Dok. Nr. 48) brachte dieses Schreiben die begründete Ablehnung aller vier Gesetzesvorschläge Leys (Dok. Nr. 39 Anm. 1) am prägnantesten zum Ausdruck. Konzipient dürfte MR Best gewesen sein, der auch die Schlußzeichnung durch Himmler beglaubigte. – An weiteren Ressortäußerungen gingen ein: 1. die ablehnende Stellungnahme des REM vom 15. 2. (Dok. Nr. 44), 2. die des RJuM vom 16. 2. (Dok. Nr. 48 Anm. 1), 3. ein kurzer, pauschaler Widerspruch des RFM vom 17. 2. mit der Forderung zunächst nach Ressortbesprechungen (R 43 II/529, Bl. 35 f.; Voten der RFM-Referenten zu den einzelnen GesEntw. s. R 2/25048, Bl. 67–70; R 2/18596; R 2/12771, unfol. Spätere sachl. Stellungnahme des RFM: Dok. Nr. 94), 4. die des RAM vom 18. 2., der das bisherige System der NS-„Arbeitsordnung“ verteidigte (R 3901/20022, Bl. 26–29; R 3901/20644, Bl. 260–264; R 2/18596; Druck: BEIER, Gesetzentwürfe, Nr. 1; vgl. KRANIG, Lockung und Zwang, S. 110 f., 179 f.), schließlich 5. die Ablehnung durch den StdF vom 18. 2., der darüber hinaus am 25. 2. noch einen 33seitigen Auszug aus negativen Äußerungen diverser Parteistellen nachreichte (R 43 II/529, Bl. 66–82, 89–122; R 3901/20646, Bl. 3–35; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12507; I 2, Reg. Nrr. 22836, 22844). Als einziger Ressortchef begrüßte RWiM Funk mit Schreiben an Göring vom 16. 2. 1938 die vorgebliche Tendenz der Entwürfe, die DAF „bei der Gestaltung des sozialen Lebens und bei allen arbeitspolitischen Vorgängen zur Mitwirkung und Mitverantwortung heranzuziehen“, verband dies aber sogleich mit der Forderung, „daß die Führung der staatlichen Sozialpolitik beim Reichswirtschaftsminister liegt (weil Wirtschaft und Arbeit eine Einheit sind)“: „Wenn die Regelung auf dieser Basis durchgeführt werden soll, muß die sozialpolitische Abteilung des Arbeitsministeriums (einschließlich der Treuhänder der Arbeit) auf das Reichswirtschaftsministerium überführt werden.“ R 43 II/529, Bl. 85–87; R 43 II/ 324c, Bl. 16–18. Dieses Votum dürfte auf den ehem. leitenden DAF-Funktionär Rudolf Schmeer zurückgegangen sein, der seit der Reorganisation des RWiM dort die für Fragen der Wirtschaftsordnung zuständ. Hauptabt. III leitete (Dok. Nr. 36 Anm. 18).

² Die Entwürfe waren dem RFSSChDP nachträglich durch den StdF übermittelt worden.

II.

Entwurf des Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront.³

Das Wesentliche in dem neuen Gesetz ist, daß hiermit in *einer* Organisation, nämlich der Deutschen Arbeitsfront, sämtliche schaffenden Deutschen aller Stände und Berufsgruppen, also vom kleinsten Beruf angefangen bis zu den Reichsministern und dem Stellvertreter des Führers einschließlich, zwangsläufig zusammengeschlossen werden und diese Organisation einem Reichsleiter, und zwar dem Reichsleiter dieser Organisation selbst, unterstellt wird, der nur dem Führer verantwortlich ist. Damit werden sämtliche Volksgenossen, die überhaupt tätig sind, d. h. sämtliche erwachsenen Volksgenossen, neben der staatlichen Organisation noch einmal besonders erfaßt, und zwar derart, daß der Führer zwar Führer des Staates und der Partei, d. h. eines Teiles des Volkes ist, aber der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront der einzige Führer ist, der die Gesamtheit der erwachsenen Volksgenossen disziplinar unmittelbar beherrscht.

Das Besondere bei diesem Reichsleiter ist noch, daß hier durch staatliches Gesetz erstmalig ein Reichsleiter geschaffen wird, und zwar ein Reichsleiter nicht der Partei, sondern eines einzelnen Verbandes, und daß dieser Reichsleiter die Aufgabe erhält, das gesamte schaffende Volk zu führen, also Reichsleiter für die Volksführung wird. Während die Reichsleiter der NSDAP Reichsleiter einzelner Sachgebiete sind, z. B. für Kommunalpolitik, Agrarpolitik, wird hier ein Reichsleiter für Volksführung geschaffen und zwar außerhalb der Partei selbst.

Da der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront nach dem Gesetzentwurf u. a. „alle beruflichen, sozialpolitischen, wirtschaftlichen oder weltanschaulichen“ Organisationen auflösen kann, steht er somit in seiner Machtbefugnis über allen Ressortministerien und ihren Hilfsorganisationen und ist daher nicht mehr nur eine Machtorganisation neben dem Staate, sondern eine Organisation außerhalb und über dem Staate. Dieses wird besonders deutlich durch § 9 des Entwurfs, in dem es heißt, daß der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzesentwurfes erforderlichen Vorschriften erläßt. Der Gesetzentwurf selbst beinhaltet lediglich die Feststellung der totalen Macht der Arbeitsfront zur Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft *aller* schaffenden Deutschen, läßt aber jede einzelne Inhaltsbestimmung über die Form dieser Ausübung vermissen. Damit ist den Ausführungsbestimmungen und „-ergänzungen“ die Einzelgestaltung vollständig überlassen, und damit kann der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront in eigener Machtvollkommenheit, *ohne daß er einen der zuständigen Ressortminister oder den Stellvertreter des Führers zu fragen braucht*, Entscheidungen treffen, Strukturänderungen der Wirtschaftsorganisation, der Form der Unternehmungen und damit des Schicksals jedes einzelnen wirtschaftenden Volksgenossen bestimmen. Er greift in jede staatliche Aufgabe ein, ohne daß er selbst damit für diese Ressorts die Verantwortung übernehme.

Parallel der Machtentsetzung des Staates durch⁴ den Gesetzentwurf geht die Zerstörung der einheitlichen Führung der Partei innerhalb der Aufgaben, die sie vom Führer als alleinige Trägerin der weltanschaulichen und politischen Führung des Volkes bekommen hat.

Es werden auf Grund von § 1 in Verbindung mit § 3 die gesamten schaffenden deutschen Volksgenossen auch außerhalb der Partei durch den dem Führer unmittelbar unterstellten Organisationsleiter und Leiter der Deutschen Arbeitsfront zusammengefaßt. Es heißt in der Begründung des Entwurfs wörtlich: „§ 3 Abs. 1 Satz 2 will bestimmen, daß der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront nur dem Führer und Reichskanzler – und nicht dem Stellvertreter des Führers – unmittelbar untersteht und verantwortlich ist.[“] Damit wird nicht nur ein angeschlossener Verband aus der Partei herausgelöst, sondern auch der Reichsorganisationsleiter der NSDAP direkt dem Führer unterstellt, und zwar derart, daß er, ohne die Partei zu fragen, den „Aufbau und die fachliche Gliederung der Deutschen Arbeitsfront“ bestimmen kann. Die Bestimmung des § 2, daß die Deutsche Arbeitsfront ein angeschlossener Verband der NSDAP sein soll, ist damit vollständig illusorisch.

³ Dok. Nr. 39. Teilabdruck von Ziff. I und II: SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 199–201.

⁴ In der Vorlage: für.

Weiterhin war das grundsätzliche Primat der Partei für die weltanschauliche Ausrichtung der Gesetze dadurch festgelegt, daß durch die einzelnen Ressortminister die Gesetze unmittelbar und in alleiniger Zuständigkeit dem für die Partei bestimmten Reichsminister Heß als Stellvertreter des Führers zugeleitet werden mußten⁵. Durch § 8 wird diese einheitliche Führung der Partei durchbrochen, indem auch hier einem lediglich angeschlossenen Verband die *unmittelbare* Beteiligung gegeben werden soll. Damit ist die Einheit der Partei zerstört, und es bekommt ein einzelner angeschlossener Verband die gleiche Stellung wie ein Reichsminister oder der Stellvertreter des Führers, nur in diesem Falle insoweit mehr als der Stellvertreter des Führers, als er für sein Ressort dem Stellvertreter des Führers nicht unterstellt ist, sondern mit den zuständigen Reichsministerien unmittelbar selbst verhandelt.

Mit diesem Gesetz würde die Deutsche Arbeitsfront eine Ausweitung bekommen, die ihren eigentlichen Aufgaben nicht entspricht. Es würde eine Verschiebung der Zuständigkeiten und der verantwortlichen Entscheidung auftreten, die in ihren Folgen unübersehbar sind. Es würden Organisationen aufgelöst werden, die für die augenblicklichen Aufgaben, z.B. des Vierjahresplanes, nicht hinweggedacht werden können, da an die Stelle dieser Organisationen in keiner Weise von der Deutschen Arbeitsfront etwas hingestellt werden kann, was in absehbarer Zeit ihre Aufgaben übernehmen könnte.

Zusammengefaßt ist zu sagen, daß mit § 5 der Arbeitsfront als einzelner Organisation eine Aufgabe gestellt wird, die zusammen die Aufgabe der Partei und des Staates ist, und [der] damit die Machtfülle, die bisher Staat und Partei gehabt haben, weitgehendst übertragen würde. Der Staat in seinen Ressorts wird degradiert zu Hilfsorganen der Arbeitsfront, behält aber die Verantwortung, während die Partei selbst nicht einmal mehr diese Hilfestellung hat, sondern, wie es in § 2 Abs. 2 heißt, die Kassenführung zu überwachen hat, nicht einmal die Finanzgebarung selbst.

Mit dieser neuen Regelung wäre aber außerdem verbunden, daß die Deutsche Arbeitsfront ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Schaffung eines neuen Arbeits-Ethos und den Gedanken der Betriebsgemeinschaft durch ihre menschliche Betreuung der einzelnen Schaffenden zu fördern, entzogen würde, da sie z. B. durch § 6 Aufgaben bekommt, die früher die Gewerkschaften der Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten. Damit müßte sie zwangsläufig ihren unparteiischen, über den Parteien stehenden Aufgaben entzogen werden, selbst zur Partei werden, indem sie Entscheidungen trifft, die von der einen oder der anderen Seite abgelehnt werden.

III.

Gesetzentwurf zur Umgestaltung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und der Kammern (Wirtschaftskammergesetz).

a) *Gegenwärtiger Zustand.*

Nach dem Aufbaugesetz zur Organisation der deutschen Wirtschaft vom 27. Februar 1934⁶ und der 1. Durchführungsverordnung vom 27. November 1934⁷ ist jeder deutsche Unternehmer und jedes Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft unmittelbar organisiert in seiner Wirtschaftsgruppe. Die Wirtschaftsgruppen sind zusammengefaßt in den Reichsgruppen (Reichsgruppen: Industrie, Banken, Versicherungen, Handel, Handwerk, Verkehr, Energiewirtschaft). Die Reichsgruppen münden in der Reichswirtschaftskammer und sind dort vertreten im Beirat der Reichswirtschaftskammer durch ihren Leiter.

Die Reichswirtschaftskammer umfaßt außer den Reichsgruppen die achtzehn Wirtschaftskammern und die Industrie- und Handelskammern in der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern. Während die achtzehn Wirtschaftskammern auf Grund der 1. Durchführungsverordnung vom 27. November 1934 als die Bezirksvertretung der gewerblichen Wirtschaft und damit als

⁵ Vgl. ARH IV, Nr. 33; zur Bestätigung dieses Prinzips unten Dok. Nr. 62.

⁶ Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der dt. Wirtschaft (RGBl. I S. 185); s. ARH I/2, Nr. 311 P. 10.

⁷ RGBl. I S. 1194; s. ARH II/1, Nr. 30 Anm. 10.

Untergliederung der Reichswirtschaftskammer neugeschaffen wurden, bestehen die Industrie- und Handelskammern auf Grund alter Landesgesetze. Die Bezirkswirtschaftskammern haben ebenso wie die Reichswirtschaftskammer keine unmittelbaren Mitglieder von Unternehmern und Unternehmungen, sondern sind lediglich die Zusammenfassung der bezirklichen Untergliederung der fachlichen Organisationen, und zwar der Reichsgruppen und der Wirtschaftsgruppen. Die Industrie- und Handelskammern dagegen haben unmittelbar Mitgliedschaft der in ihrem Bezirk ansässigen Unternehmer und Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft, zum Teil allerdings nur die handelsgerichtlich eingetragenen Firmen. Bei den Industrie- und Handelskammern ist somit mit der Mitgliedschaft nicht eine fachliche Aufgliederung und Betreuung verbunden, sie stellt vielmehr die Finanzierung gesamtwirtschaftlicher, im öffentlichen Interesse liegender Aufgaben innerhalb des Industrie- und Handelskammerbezirks dar. Neben den Industrie- und Handelskammern bestehen noch die Handwerkskammern. Die Handwerkskammern sind selbständig und Mitglieder der Reichshandwerkskammer. Die Reichshandwerkskammer ist Mitglied der Reichswirtschaftskammer, die Handwerkskammern in den Bezirken sind Mitglieder der bezirklichen Wirtschaftskammern. In der Reichswirtschaftskammer sind außerdem noch die Hauptgruppen der Industrie und größere Wirtschaftsgruppen im Beirat unmittelbar vertreten. Ferner ist in der Reichswirtschaftskammer ein Vertreter des Reichsnährstandes und des Reichsverkehrsgewerbes.

Die Wirtschaftsgruppen sind fachlich unterteilt in Fachgruppen bzw. Fachabteilungen je nach den Bedürfnissen der Bedeutung des einzelnen Fachzweiges (beim Handwerk: Innungen). Die Wirtschaftsgruppen sind außerdem in den Gebieten der Wirtschaftskammern unterteilt in Bezirksgruppen und auch wieder in Bezirksfachgruppen. Diese Bezirksgruppen der Wirtschaftsgruppen sind als Unterabteilungen in die jeweils zuständigen Wirtschaftskammern eingebaut und fassen die fachlichen bezirklichen Gliederungen verwaltungs- und führungsmäßig zusammen.

Die Hauptarbeit liegt bei den fachlichen Untergliederungen, da dort die unmittelbare Mitgliedsnähe und das unmittelbare fachliche Interesse aus dem Lebenskampf des Einzelnen heraus an die Organisation herangebracht wird. Die Wirtschaftsgruppen sind die beruflichen Zusammenfassungen, die die allgemeinen berufspolitischen Dinge zu bearbeiten und innerhalb der verschiedenen Interessen der einzelnen Fachzweige den Ausgleich zu suchen haben. Sie haben ihrerseits wieder die Aufgabe der Zusammenarbeit mit den anderen Wirtschaftsgruppen ebenfalls zum Zwecke des Ausgleichs und der Verständigung auf dem Boden der zuständigen Reichsgruppen. Damit wird erreicht: Intensive fachliche Betreuung, berufliche Ausrichtung und Vermeidung von Interessentenpolitik bis zum einzelnen Mitglied herunter.

Bestimmend für die Arbeit der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft (Wirtschaftsgruppen und Wirtschaftskammern) ist das Prinzip des ehrenamtlichen Leiters und der Verbindung dieses ehrenamtlichen Leiters – weil aus dem Beruf selbst kommend – mit jedem einzelnen Berufstätigen. Wenn die Selbstverwaltung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung wirksam und wertvoll sein soll, dann müssen die wesentlichen Aufgaben von den in den Berufsgruppen Zusammengefaßten selbst mitgestaltet werden, d.h. der Staat stellt die Aufgaben, und die einzelnen Berufsgruppen setzen sie unter Mitarbeit jedes einzelnen Berufsgenossen in die Wirklichkeit um⁸.

Dies gilt z. B. für Fragen der Verbrauchslenkung, Herstellung von neuen Werkstoffen, für die staatliche Preispolitik usw.

b) *Gesetzentwurf der DAF.*

Mit dem neuen Gesetzentwurf über Wirtschaftskammern wird dieser Zustand grundsätzlich geändert. Zunächst werden die fachlichen Organisationen in ihren Untergliederungen, und zwar sowohl Reichsgruppen, Wirtschaftsgruppen und insbesondere die Fachgruppen, gerade dort, wo sie dem Mitglied am nächsten und am wertvollsten sind, nämlich in den bezirklichen Untergliederungen, zerschlagen. Der einzelne Berufsausübende hat keine Verbindung mehr mit einer Fachvertretung.

⁸ Zu diesem Prinzip der NS-„Wirtschaftslenkung“ vgl. auch Dok. Nr. 146.

Auch ist keine Möglichkeit gegeben, durch den übrigbleibenden Torso der Reichs- und Wirtschaftsgruppen noch einen unmittelbaren Einfluß auf die einzelnen Berufsausübenden zu nehmen. Denn die Reichs- und Wirtschaftsgruppen bestehen ja lediglich nur noch als zentrale Stellen auf dem Papier ohne Unterbau im Lande. Damit ist ihr ursprünglicher Zweck, selbstverwaltend die Wirtschaftspolitik des Staates in die Wirklichkeit umzusetzen, weggenommen. Die früheren Mitglieder selbst sind nunmehr nur noch Einzelmitglieder der neuen Wirtschaftskammern, die sie rein verwaltungsmäßig erfassen, wie bisher die Industrie- und Handelskammern, und die Sachfragen in Abteilungen und Referaten mehr behördenmäßig als wirtschaftsnahe bearbeiten. Um das Groteske dieser Situation aufzuzeigen, sei darauf hingewiesen, daß jetzt z. B. der kleinste ambulante Händler mit einem Großindustriellen, z.B. Krupp von Bohlen, von der gleichen Stelle erfaßt und betreut bzw. verwaltet wird. Der Einzelne zahlt seine Beiträge und empfängt im übrigen nur allgemeine Anweisungen.

Auf diese Weise ist den fachlichen Gliederungen jede Arbeitsmöglichkeit genommen. Darüber hinaus hat aber auch die Reichswirtschaftskammer nach dem vorliegenden Gesetzentwurf keine einheitliche Befehlsgewalt mehr, da die Wirtschaftskammern als Gau Wirtschaftskammern, deren Leiter vom Gauleiter bestimmt werden, vollkommen selbständig sind, ja sogar die Finanzhoheit haben. Gegenüber dem überspitzten zentralistischen Prinzip im Entwurf des Gesetzes über die Reichsarbeitskammer liegt im Entwurf des vorliegenden Gesetzes ein überspitztes regionales Prinzip vor. Außerdem ist aus dem anliegenden Entwurf nicht zu entnehmen, inwieweit die Reichswirtschaftskammer und ihre Untergliederungen überhaupt noch Befugnisse auf wirtschaftspolitischem Gebiet gegenüber den neuen Arbeitskammern und der neuen Deutschen Arbeitsfront haben. Dieses wird besonders deutlich dadurch, daß die Reichswirtschaftskammer nur auf Verlangen des Reichswirtschaftsministers einberufen wird und dieser den Gegenstand der Beratung bestimmt, die Verhandlung selbst leitet (§ 5 des Entwurfes).

Wieweit der Gedanke der Selbstverwaltung in Form des ehrenamtlichen Leiters durch den neuen Entwurf vollständig aufgegeben wird, zeigt sich besonders in der Bestimmung des § 13, nach der der Vorstand der Wirtschaftskammer aus dem Leiter und einem oder mehreren Geschäftsführern besteht⁹. Damit ist wieder das geschäftsführende Vorstands- oder Präsidialmitglied geschaffen, wie es in der Systemzeit immer von den Nationalsozialisten bekämpft und nach der Machtübernahme durch die Gleichschaltung in allen Organisationen beseitigt worden ist.

In Bezug auf die regionale Gliederung ist darauf hinzuweisen, daß in dem vorliegenden Entwurf, wie auch bereits in dem Entwurf über Arbeitskammern, vorweggenommen wird, daß die wirtschaftlichen Gliederungen sich ausrichten haben nach den politischen Gauen, d. h. daß für die regionale Entscheidung eine Aufgliederung maßgebend ist, die in Zeiten des politischen Kampfes aus politischen Zweckmäßigkeiten getroffen wurden¹⁰. Als Beispiel mag das Ruhrgebiet dienen, das wirtschaftlich gesehen unter vier Gauleitungen aufgeteilt wurde, während es bisher von einem Reichstreuhänder verwaltet wurde.

Der von der Deutschen Arbeitsfront auch hier erstrebte Einfluß geht aus § 14 des Gesetzentwurfes hervor, in dem festgelegt wird, daß der Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront und fünf weitere Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront in den Beirat der Gauwirtschaftskammer zu übernehmen sind, während von der Partei nicht einmal der Gau Wirtschaftsberater benannt ist¹¹.

⁹ Entw. WirtschaftskammerG, § 13: „(1) Der Vorstand einer Wirtschaftskammer besteht aus dem Leiter und einem oder mehreren Geschäftsführern. Die Leiter üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
(2) Der Leiter und die Geschäftsführer werden vom Reichswirtschaftsminister ernannt und abberufen. Die Ernennung des Leiters erfolgt auf Vorschlag des Gauleiters.“

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 48 zu Anm. 9.

¹¹ Entw. WirtschaftskammerG, § 14 (1): „Als beratendes Organ des Vorstandes der Gauwirtschaftskammer wird von deren Leiter auf Vorschlag des Gauleiters ein Beirat berufen. Die Zusammensetzung des Beirats soll nach den Sachgebieten der bisherigen bezirklichen Gliederung der gewerblichen Wirtschaft erfolgen. Dem Beirat gehören bis zu drei Vertreter der Organisation des Verkehrsgewerbes, die der Reichsverkehrsminister vorschlägt, an. Außerdem sind Mitglieder des Beirats die Leiter der Wirt-

IV.

Gesetz über die arbeitspolitische Selbstverantwortung (Arbeitskammergesetz).

Selbst wenn man die Überschrift mit dem Adjektiv „arbeitspolitisch“ eng fassen will, wird damit das bisher vom Arbeitsministerium bearbeitete Gebiet aus der staatlichen Verwaltung herausgenommen und einer Institution „der Reichsarbeitskammer“, ein[em] Organ der DAF, übertragen. Tatsächlich geht aber nach der Aufgabenstellung des § 3 Absatz 2 des Gesetzentwurfs: „Die Reichsarbeitskammer hat ... die wechselseitige Auswirkung sozialer und wirtschaftlicher Angelegenheiten zu beobachten und für den Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen Belange ... Sorge zu tragen“¹², hervor, daß das Ziel des Gesetzes weit über den Rahmen des bisherigen Reichsarbeitsministeriums hinausgeht. Der Inhalt dieser „Arbeitspolitik“ ist nämlich vielmehr der Inhalt der gesamten Lohn- und Preispolitik und umfaßt damit über das Arbeitsministerium hinaus die Zuständigkeit des Beauftragten für den Vierjahresplan in allen seinen Bereichen (z. B. des Preisbildungskommissars oder der Devisenzuteilung), als auch des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums, des Ernährungsministeriums, des Reichsnährstandes, ebenso des Propagandaministeriums, soweit es die in der Kultur tätigen Betriebe betreut. Somit übernimmt ein Organ der DAF, eines angeschlossenen Verbandes der NSDAP, die Ressorts der oben aufgeführten Ministerien, ohne daß die zuständigen Ministerien der Verantwortung auf dem Gebiet enthoben wären. Eine Lösung dieses Zwiespalts wäre nach dem Gesetzentwurf nur möglich, wenn die Ressorts verschwinden würden. Wenn diese Lösung nicht getroffen wird, besteht das gesamte Gebiet der Arbeitspolitik aus einem einzigen Krieg zwischen den verantwortlichen Ressorts und dem Organ der DAF, die ohne Verantwortlichkeit ihre eigenen Bestrebungen auf diesem Gebiet verfolgt und aus der Fülle der Macht, die ihr das Arbeitsfrontgesetz gibt, auf allen Gebieten die einschneidendsten Maßnahmen, Strukturänderungen und Einzelgestaltungen vornehmen kann. Und dazwischen die Wirtschaftenden, die keine Möglichkeit mehr haben, eine endgültige Entscheidung von einer Stelle zu finden, die sie in ihrer Situation, wo sie zwischen den Ministerien und den Entscheidungen der Arbeitsfront zerrieben werden, anrufen könnten.

Andererseits ist aber die Überschrift in dem leitenden Substantiv „Selbstverantwortung“ irreführend. Selbstverantwortung müßte identisch sein mit Selbstverwaltung. D. h., es müßten diejenigen, die die Entscheidungen angehen, sich selbst verwalten und damit ihr Schicksal in Selbstverwaltung gestalten oder zumindestens mitgestalten. Wenn man aber die Zusammensetzung der Arbeitskammer nach § 2 feststellt¹³, so handelt es sich bei den Arbeitskammermitgliedern im wesentlichen nur um Funktionäre der Arbeitsfrontstellen bzw. von Kammern, die nicht Überhöhungen von in Selbstverwaltung zusammengeschlossenen Unternehmen darstellen, sondern auch lediglich von Verwaltungsstellen, die von einem Ministerium ihre Anweisung und ihre Aufgaben bekommen. Daß daneben auch Betriebsführer und Gefolgschaftsmitglieder von dem Leiter der Reichsarbeitskammer berufen werden sollen, ist unerheblich, da diese nicht nur in einer abhängigen Stellung als Kammermitglieder sind, sondern auch politisch den Amtsträgern der DAF unterstehen. Sie sind daher niemals in der Lage sich durchzusetzen. Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß es dem Leiter der Reichsarbeitskammer, dem Leiter der DAF, obliegt, das Ergebnis der Beratungen nach freiem Ermessen pflichtgemäß auszuwerten. Ebenso sind die Gauarbeitskammern nicht eigenverantwortliche Stellen, sondern unterliegen in ihrer Entscheidung den Anweisungen des Leiters der Arbeitskammer, d. h. dem Reichsleiter der DAF¹⁴.

schaftskammern des Gaues, der Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront und weitere fünf Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront.“

¹² Vollständ. Wortlaut von § 3 s. Dok. Nr. 48 Anm. 6.

¹³ S. ebd. Anm. 8.

¹⁴ Vgl. hierzu die Stellungnahme des RAM vom 18. 2. 1938 (o. Anm. 1): „Während vor dem Umbruch die Regelung der Löhne und sonstigen Arbeitsbedingungen im wesentlichen den Gewerkschaften und Unternehmensverbänden oblag und damit tatsäch-

Der Gipfelpunkt des Gesetzes ist wohl mit der Bestimmung des § 3 des Gesetzes getroffen, daß die Reichsarbeitskammer das oberste Organ ist und als solches *Erklärungen* der Reichsregierung entgegenzunehmen hat.

Daraus geht hervor, daß von der Reichsarbeitskammer die einzelnen Ministerien nicht als übergeordnete Reichsstellen oder auch als nur ebenbürtige Institutionen angesehen werden und

2. auch nicht von der Reichsregierung Anweisungen erwartet und [sie]

3. lediglich von der Reichsregierung Erklärungen entgegenzunehmen gewillt ist.

In der vom Gesetz vorgesehenen Zusammensetzung sind im übrigen die Reichsarbeitskammer und die Gauarbeitskammern nicht arbeitsfähig, da in einem derart großen Gremium niemals sachliche Arbeit geleistet werden kann.

Als Einzelheit mag noch angeführt werden, daß das Amt des Reichstreuhänders durch das Gesetz ausgehöhlt wird und das bisherige Arbeitsordnungsgesetz in dieser Beziehung den Sinn verliert:

– 1.

Der Schlichter ist bei Streitigkeiten innerhalb der Wirtschaft nicht mehr in erster Linie der Treuhänder, sondern die DAF.

– 2.

Die Streitpunkte werden nicht mehr direkt an den Treuhänder herangetragen, sondern von der DAF ihm zugeleitet nach eigenem Ermessen und nur dann, wenn die DAF selbst die Streitpunkte nicht schlichten kann.

– 3.

Der Treuhänder kann keine Entscheidung treffen, bevor er nicht die DAF gehört hat.

– 4.

Der Treuhänder hat keinen unabhängigen Beirat, sondern der sogenannte Sachverständigenausschuß wird ihm von der DAF aus den Mitgliedern der Arbeitskammer gestellt, wobei also alle Mitglieder, die vorher nicht in der Lage gewesen sind, den Streitfall zu schlichten, wiederum zu maßgeblichen Sachverständigen in derselben Sache gemacht werden. Der Wunsch des Treuhänders in Bezug auf die Besetzung der Sachverständigenausschüsse soll lediglich tunlichst berücksichtigt werden¹⁵.

Im übrigen wird in Bezug auf die Beteiligung der Partei auf Ausführungen zum Entwurf über das Gesetz über die DAF hingewiesen.

V.

Gesetzentwurf über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe.

lich der Aushandlung durch Syndizi und andere angestellte Funktionäre ausgeantwortet war, hat das Dritte Reich wieder die Beteiligten zusammengeführt. Der Betriebsführer und seine Gefolgschaft sollen sich unmittelbar und vertrauensvoll über die Arbeitsbedingungen unterhalten. Dieser wichtigste vom Dritten Reich durchgeführte Grundsatz wird auch für die überbetriebliche soziale Selbstverwaltung zu gelten haben. Die Vorschläge des Herrn Reichsleiters Dr. Ley gehen aber andere Wege. Die Reichsarbeitskammer und die Gauarbeitskammern sollen so zusammengesetzt sein, daß die Beteiligten in der vorgeschlagenen neuen Selbstverwaltung eine mehr als bescheidene zurückgedrängte Rolle zu spielen haben. Die Kammern werden im wesentlichen aus Funktionären und Beamten bestehen; die Führer von Betrieben und Gefolgschaftsmitglieder sind nur an letzter Stelle zugelassen.“

¹⁵ Zum Vorstehenden vgl. wiederum die analoge Argumentation des RAM (o. Anm. 1): „Die neue Ordnung der nationalen Arbeit, die sich das Dritte Reich geschaffen hat, überträgt dem Staate die Verantwortung für die Regelung der Arbeitsbedingungen. Hohe staatliche Stellen, die Reichstreuhänder der Arbeit, sind für die Erhaltung des sozialen Friedens in ihrem Gebiete verantwortlich. Sie überwachen die Betriebe und sind allein für die überbetriebliche Regelung der Arbeitsbedingungen zuständig. Der Staat kann auf die Führung und Lenkung der Lohnpolitik nicht verzichten. In der Zeit des Vierjahresplanes bedarf diese Forderung keiner besonderen Begründung. Ich darf daran erinnern, daß in der Verhandlung vom 13. Januar, die unter Ihrem Vorsitz, Herr Ministerpräsident, stattfand, alle beteiligten Stellen darüber einig waren, daß in die Hand des staatlichen Treuhänders noch stärkere Machtbefugnisse gelegt werden müßten, um ein Auseinanderlaufen und Weglaufen der Löhne zu verhindern [hierzu Dok. Nr. 15]. Daraus folgt, daß, wenn eine neue soziale Selbstverwaltung geschaffen wird, sie nicht frei, unbeaufsichtigt und ohne Verbindung mit dem Treuhänderapparat im Raume herumschwirren darf, sondern sich der allgemeinen sozialen Verwaltung eingliedern und unterordnen muß.“

In der Präambel des Entwurfs heißt es:

„Planmäßige Ausbildung im Beruf setzt einheitliche Führung durch den Staat voraus“, „dem Staat obliegt die Führung der fachlichen Berufsausbildung und Erziehung“, und „sie muß den Stellen obliegen, die für die Wirtschaftspolitik verantwortlich sind, denn mit der Berufsausbildung steht und fällt die deutsche Wirtschaft.“

Und in Bezug auf die Partei heißt es in § 1 Abs. 2 des Entwurfes: „Die Berufserziehung ist von der nationalsozialistischen Erziehung nicht zu trennen, sie ist deshalb ein Teil der Volkserziehung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“¹⁶

Diese Feststellungen, die die Aufgaben des Staates und der Partei in ihrer gegenseitigen Ergänzung richtig herausstellen, werden durch den Entwurf selbst restlos durchbrochen. Dabei ist es nicht möglich, im einzelnen noch die Widersprüche und Unklarheiten aufzuzeigen, die im Entwurf selbst vorhanden sind (z. B. § 6, Abs. 1, 2 und 3¹⁷), sondern es kann nur hier aufgezeigt werden, wo die oben aufgeführten Grundsätze jeglicher Berufserziehung von dem Entwurf selbst durchbrochen sind.

Die einheitliche Führung der Berufsausbildung durch den Staat ist nicht gewährleistet. Denn die schulische Berufserziehung untersteht dem Reichserziehungsminister, während die zusätzliche Berufsausbildung und die fördernde Berufserziehung der Aufsicht der Deutschen Arbeitsfront unterstellt ist. Dazu ist die betriebliche Berufsausbildung und Berufserziehung ohne klare Zuständigkeit festgesetzt, da die Entscheidungen des Reichswirtschaftsministers in jedem Falle von der Zustimmung des Reichsleiters der Deutschen Arbeitsfront abhängig gemacht werden. Nicht geregelt ist dabei, was geschieht, wenn der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront seine Zustimmung nicht erteilt.

Damit ist nicht mehr der Reichswirtschaftsminister als der verantwortliche Repräsentant des Staates für die Wirtschaftspolitik, wie es in der Präambel gefordert wurde, auch für die Berufsausbildung, die die erste Voraussetzung für eine gut funktionierende Wirtschaft bedeutet, verantwortlich. Wenn diese einheitliche Leitung der Berufsausbildung durch den Reichswirtschaftsminister fehlt, dann fehlt die Möglichkeit, aus allen an der Wirtschaft beteiligten Gruppen die Erfahrungen zusammenzuziehen, die für die Ausgestaltung der Berufserziehung immer wieder notwendig sind. Nur die lebendige Beziehung zum Betriebe vermag der Berufsausbildung immer wieder die letzten Erfahrungen zuzuleiten. Der Entwurf überträgt diese Aufgabe im wesentlichen der Deutschen Arbeitsfront. Es ist aber unmöglich, daß eine Organisation, die letzten Endes das ganze schaffende deutsche Volk umfassen soll, auch die Notwendigkeiten des einzelnen Berufes erkennen und diese für die Berufsausbildung nutzbar machen kann, da sie ja zwangsläufig bei ihrer Gesamtarbeit immer nur allgemeine Grundsätze aufstellen kann, während gerade die Berufsausbildung – wie schon der Name sagt – auf den Beruf und seine berufs- und wirtschaftspolitischen Erfordernisse abgestellt sein muß. Daher ist die verantwortliche Mitarbeit der Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft berechtigt und erforderlich.

Ist somit die einheitliche Ausrichtung der Lenkung der Berufsausbildung durch den Staat zerstört, so gilt dasselbe für die Aufgabe der weltanschaulichen Schulung durch die Partei. Denn nach dem Entwurf soll die Deutsche Arbeitsfront die alleinige Trägerin der weltanschaulichen Schulung der Berufserziehung sein. Da nach dem Entwurf diese zusätzliche Schulung von dem Lehrling angefangen bis zum Meister herauf während des gesamten Lebens des einzelnen Berufstätigen erfolgen soll, so wäre damit für das gesamte schaffende Volk die weltanschauliche Erziehung auf die Deutsche Arbeitsfront übergegangen und der Partei entzogen. Dieses hat umso größere Bedeutung, als nach dem Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront die Amtswalter zwar Parteigenossen sein sollen, aber nicht zu sein brauchen, und der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront nicht der Partei untersteht.

¹⁶ Vollständ. Wortlaut von § 1 s. Dok. Nr. 48 Anm. 12.

¹⁷ Wortlaut ebd. Anm. 13.

Eine äußerst gefährliche Einzelbestimmung ist der Inhalt des § 19. Nach Absatz 2 bekommen einzelne Betriebe die Berechtigung der Lehrlingshaltung und -ausbildung durch die Anerkennung als Lehrbetrieb, die mit Zustimmung der Deutschen Arbeitsfront durch die zuständige Kammer erfolgen soll. Praktisch bedeutet dies grundsätzlich die Aberkennung der Lehrbefugnis, die erst wieder erworben wird, wenn (§ 24) u. a. die Deutsche Arbeitsfront die weltanschauliche Eignung des Betriebsinhabers bescheinigt¹⁸. Damit ist die Anerkennung des Lehrbetriebes ohne feste Rechtsgrundlagen und damit der Willkür unterer Organe ausgesetzt. Eine Durchführung dieser Bestimmung würde ungezählte Betriebe in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, da jeder einzelne Betrieb ein Organismus ist, in dem die Zahl der Lehrlinge, Gesellen und Meister aufeinander abgestimmt sind.

Auch bei der Entziehung der Lehrbefugnis werden der Deutschen Arbeitsfront Befugnisse gegeben, die ihr ebenso wenig gegeben werden können, weil damit einer für die Wirtschaft an sich unverantwortlichen Stelle Einwirkungen auf die Wirtschaft selbst gegeben werden, die für einzelne Zweige z. B. Vernichtung bedeuten können.

Im übrigen würden durch dieses ganze Verfahren die Fragen der jüdischen Betriebe, der konfessionellen Betriebsinhaber usw. in einer Form unteren Organen überlassen, die neben den wirtschaftlichen unübersehbare politische Folgen mit sich bringen können.

Die Behandlung weiterer Einzelheiten muß einer späteren Erörterung vorbehalten bleiben. Grundsätzlich ist aber das Gesetz aus den oben angeführten Erwägungen in der vorliegenden Form abzulehnen¹⁹.

H. Himmler

¹⁸ Entw. BerufsausbildungsG, § 24 (1): „Die Befugnis zur Ausbildung von Lehrlingen (Lehrbefugnis) kann erhalten:

– a)

wer die Lehrmeisterprüfung bestanden hat und

– b)

die weltanschauliche Eignung besitzt, die durch die Deutsche Arbeitsfront bescheinigt wird.“

¹⁹ Lammers setzte Hitler am 25. 2. 1938 über die Leyschen Gesetzentwürfe und die Reaktionen darauf vorläufig in Kenntnis; s. Anhang, FV 108*. Am 1. 3. lud Göring alle Reichsminister persönlich, dazu OKW-Chef Keitel, PrFM Popitz, RL Bormann, RFSS Himmler, RL Ley, die StS Brinkmann, Kleinmann, Krohn und Stuckart, MD Mansfeld, Präs. Pietzsch, MD Schmeer und Präs. Syrup auf den 4. März „zu einer Chefbesprechung über die mit der Deutschen Arbeitsfront und der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zusammenhängenden Fragen“ ins PrStM ein; R 43 II/529, Bl. 123; R 43 II/324c, Bl. 77; R 2/18596. Eine Niederschrift wurde über diese Besprechung nicht angefertigt. Andeutungen zum Verlauf s. Dok. Nrr. 60 und 62. RFM v. Krosigk hielt zum Ergebnis fest, man habe beschlossen, „die Entwürfe eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront, eines Arbeitskammergesetzes und eines Wirtschaftskammergesetzes dem Führer zur grundsätzlichen Entscheidung vorzutragen. Der Entwurf eines Gesetzes über Berufserziehung und Berufsausbildung soll vom Reichserziehungsminister, Reichswirtschaftsminister und Stellvertreter des Führers weiterbehandelt werden“. R 2/18596. Fortgang s. Dok. Nr. 60.

Zitierhinweis

Nr. 49 Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Stellvertreter des Führers. 17. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d049>